

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о неразглашении конфиденциальной информации
и об ограничении использования результатов интеллектуальной
деятельности
от «16» июля 2026 г. (далее — «Основное соглашение»)

о порядке передачи и использования элементов Продукта
Разработчика (PulseTeam)
в Проекте CosmicMind · редакция 2

г. _____ «__» _____ 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Приходько Виталий Александрович, ИНН 463237451107, расчётный счёт 40802810000000069057, БИК 044525974, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны,

и Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Евгеньевич, ИНН 784815635497, ОГРНИП 326784700194735, юридический адрес: 196240, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 69, корп. 3, литера А, кв. 30, расчётный счёт 40802810300009694958 в АО «ТБанк», БИК 044525974, корр. счёт 30101810145250000974, именуемый в дальнейшем «Разработчик», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее — «Соглашение») о нижеследующем.

1. Предмет и бренд

1.1. Соглашение заключено во исполнение п. 5.3 Основного соглашения. PulseTeam остаётся продуктом Разработчика и может поставляться под брендом / внутри экосистемы CosmicMind как модуль «Pulse» (co-brand: «PulseTeam · CosmicMind» либо эквивалент). Полный отказ от упоминания PulseTeam в интерфейсе клиента допускается только с письменного согласия Разработчика.

1.2. Разработчик предоставляет Правообладателю неисключительную, возмездную, отзывную лицензию на Передаваемые элементы (раздел 2) для оказания услуг конечным клиентам на территории РФ. Это не отчуждение исключительного права. Самостоятельная коммерциализация PulseTeam Разработчиком вне рамок настоящего Соглашения сохраняется.

2. Что передаётся сейчас (базовый функционал Модуля)

2.1. Передаются для встраивания / синхронизации с CosmicMind следующие элементы (конкретика версий — в Акте / Приложении № 1):

- опрос после смены (зал): оценка, темы «что мешало», личные факторы, комментарий;
- кухня: стоп-лист в чат, оценка смены шефа;
- «горящие вопросы» / проблемы смен и статусы (в работе / решено);
- операционный день: утро / вечер / чек-листы (по согласованию с клиентом);
- сводки и PDF-отчёты для руководства;
- модель событий и правила инсайтов «сигнал персонала + операционные цифры» для AI CosmicMind;
- описание форматов обмена (JSON/JSONL/API) для синхронизации.

2.2. Не передаются: исключительные права на PulseTeam целиком; самостоятельный бренд и сайт pulseteam.online как отдельный продукт; клиентская база Разработчика; сырые Telegram-ID без обезличивания; доступы к инфраструктуре Разработчика — если не указано в акте.

3. Два канала продаж и оплата

3.1. Стороны различают источник клиента. Канал фиксируется в карточке сделки / отчёте (кто привёл, кто биллит, кто внедряет).

Канал А — клиент Разработчика (PulseTeam / лид Разработчика). Разработчик приводит клиента, сам дорабатывает и внедряет. Продукт может идти под брендом / внутри CosmicMind. Из

фактически полученной выручки за Модуль (подписка): 70 % — Разработчику, 30 % — Правообладателю как компенсация накладных (бухгалтерия, сервера, обслуживание платформы). Ориентир цены подписки на точку: 2 900 ₽/мес (либо иной тариф по прайсу PulseTeam / счёту).

Пример Канала А: 2 900 ₽ → Разработчику 2 030 ₽, Правообладателю 870 ₽.

Канал В — клиент Правообладателя (база CosmicMind, в т.ч. «Якитория» и иные сети). Клиент приходит через CosmicMind. Разработчику оплачивается:

а) разовое вознаграждение за внедрение и сопровождение запуска (как оплата работ), размер — по смете в Приложении к сделке; для пилота сети ориентир от 80 000 до 250 000 ₽ в зависимости от числа точек и объёма кастомизации;

б) ежемесячный лицензионный платёж (royalty) Разработчику за использование Модуля на каждой активной оплаченной точке: 40 % от суммы, которую клиент платит за Модуль Pulse, либо фиксированно 1 200 ₽ с точки в месяц — что выше по итогам месяца («floor» для Разработчика).

3.2. Почему не только «зарплата за внедрение». Стороны признают: Модуль — продукт Разработчика с recurring-ценностью. Оплата только разовых работ по Каналу В без лицензионного платежа не допускается. Пункт 3.1(б) — существенное условие.

3.3. Инфраструктура CosmicMind, продажи и биллинг клиентов Канала В — на стороне Правообладателя и не вычитаются из доли / royalty Разработчика, если иное не согласовано письменно.

3.4. Порядок расчётов. Ежемесячно до 10-го числа — отчёт Правообладателя: канал, точки, поступления, расчёт 70/30 или royalty. Выплата Разработчику — в течение 5 рабочих дней на р/с из реквизитов. Разовое внедрение — по акту выполненных работ в срок, указанный в смете.

4. Пилот / клиент «Якитория» (Канал В)

4.1. Первым согласованным клиентом Канала В является внедрение Модуля Pulse для сети «Якитория» (и/или точек, указанных Правообладателем письменно). Объём функционала на старте — п. 2.1; приоритет: опрос смены (зал) + кухня/стоп + проблемы/статусы + сводка для опердиректора + выгрузка событий в AI CosmicMind (связка с операционными/финансовыми сигналами).

4.2. Фиксированный доход Разработчика по «Якитории»:

— разово за внедрение пилота: 150 000 ₽ (ориентир; итог — в смете до старта);

— далее ежемесячно по п. 3.1(б): 40 % от оплаты клиента за Модуль по каждой точке либо 1 200 ₽/точка/мес (что выше).

Число точек и дата старта биллинга фиксируются актом запуска.

4.3. До подписания акта передачи и сметы по «Якитории» работы могут вестись в объёме оценки, но права на элементы не считаются переданными (п. 5.4 Основного соглашения).

5. Данные и AI

5.1. Передаётся структурированный поток событий и агрегаты, не «сырая» БД целиком. Цель — инсайты для опердиректора: «в этот день задержка выплат / срыв плана → жалобы на кухню и организацию → рекомендованные действия».

5.2. ПДн — по отдельному поручению / DPA при необходимости. Пилотные данные третьих лиц без основания не передаются.

6. Срок и отзыв

6.1. Срок: 12 месяцев с автопродлонгацией, отказ от продлонгации — за 30 дней.

6.2. Разработчик вправе приостановить лицензию при просрочке выплат > 20 дней либо выходе за объём раздела 2, с уведомлением и 10 рабочих дней на устранение.

7. Прочее

7.1. При противоречии с Основным соглашением в части PulseTeam приоритет у настоящего Соглашения. Приложения: № 1 Акт передачи; № 2 Техформаты; № 3 Смета «Якитория» / акты запуска точек.

7.2. Два экземпляра / скан / ЭДО. Изменение 70/30, royalty и смет — только письменно.

8. Реквизиты и подписи

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
ИП Приходько Виталий Александрович
ИНН: 463237451107
Р/с: 40802810000000069057
БИК: 044525974 · ТБанк

РАЗРАБОТЧИК
ИП Смирнов Сергей Евгеньевич
ИНН: 784815635497 · ОГРНИП: 326784700194735
Р/с: 40802810300009694958 · ТБанк
СПб, ул. Варшавская, 69к3, кв.30

_____ / Приходько В.А. /

_____ / Смирнов С.Е. /

Приложение № 1 (шаблон). Акт передачи

Дата: «__» _____ 2026. Передано / принято:

1) _____

2) _____

Объём прав: п. 1.2 Соглашения. Клиент (если применимо): _____

Разработчик _____ / Смирнов С.Е. / Правообладатель _____ / Приходько В.А. /